

1500677-05.2021.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... STJ (Súmula 582: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".), como pelo TJSP (Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo simples - Autoria e materialidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500677-05.2021.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500677-05.2021.8.26.0556

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN CALORI CALABREIZ

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de WILLIAN CALORI CALABREIZ como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal

Da inicial, retiro que o ora denunciado ingressou no supermercado "Vencedor Atacadista" e colocou quatro garrafas de bebida alcoólica sob suas vestes, saindo do local em poder dos objetos. Em razão do barulho do vidro, o vigilante do estabelecimento foi avisado, passando, então, a acompanhar WILLIAN. Cerca de 100 metros do supermercado, o denunciado foi abordado, sendo localizadas as garrafas sob suas vestes. A Polícia Militar foi acionada, conduzindo WILLIAN à Delegacia de Polícia.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no crime de furto.

Finda a instrução, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do APF de folha 01, do BO de fls. 06/08, do auto de exibição e de apreensão de folhas 09/10.

A autoria se retira da prova oral colhida.

Decerto, interrogado confessou integralmente o crime. Disse que estava sob os efeitos de droga e de bebida. Admitiu a subtração da res.

Contra o agente, ainda, pairam as demais provas produzidas.

A começar, temos o depoimento de Benedito que disse trabalhar como vigilante no supermercado e que foi alertado por terceiro de que o réu poderia estar cometendo o crime, porque enquanto andava pelos corredores do estabelecimento, era possível ouvir barulho de vidros batendo. Abordou-o após o denunciado sair do local sem nada pagar e sob suas vestes estava a res escondida, razão pela qual acionou a polícia. Informalmente, o acusado disse que pegou a bebida porque precisar de dinheiro. O mercado não teve prejuízo. Ele foi abordado já na rua. O valor era superior a duzentos reais

A testemunha Paulo disse que soube que o segurança abordou o réu fora do estabelecimento, após a passagem pelo caixa. O depoente não conhecia o réu. Não sabe a razão pela qual se deu a abordagem.

Como se vê, não há dúvida de que o agente cometeu o delito.

Com efeito, a prova produzida demonstrou que o acusado, no interior do estabelecimento, escondeu sob as vestes a res; porém, ao caminhar, foram ouvidos barulhos de garrafas batendo, razão pela qual terceiros avisaram o segurança, depoente Benedito, que abordou o denunciado já na rua, sem ter pagado pela bebida, com as garrafas escondidas.

Como cediço, apreendido em poder dos objetos subtraídos, cabia à parte acusada trazer justificativa idônea a respeito de sua origem, o que, entretanto, não foi feito (Apelação Criminal com Revisão n.º 349.278 -3/4-00 Palmital 5ª Câmara Criminal Relator: Carlos Biasotti 15.09.05 V. U. Voto n.º 6.204)

E para que não se avenge que o juízo deixou escapar eventual tese defensiva no sentido de se aplicar, ao caso, o princípio da insignificância, verso, desde já que, em que pesem as construções doutrinárias a ele referentes, inexistente, na Lei, previsão legal para a sua aplicação.

Entende o sentenciante, pois, que a aplicação da benesse, sem permissivo legal, implicaria em indevida ofensa ao princípio da separação dos poderes, encartado no artigo 2º, da CF, com o que não se pode concordar.

Se o legislador quiser que o crime bagatela venha a incidir, basta a previsão legal. Do contrário, fica a matéria afeta à criminologia e à sociologia jurídica, passando-se a largo do direito penal.

Não à toa:

Furto qualificado por comparsaria, na modalidade tentada (art. 155, § 4º, IV, cc. art. 14, II, do Cód. Penal). Absolvição sumária. Inaplicabilidade do art. 397, III, do Cód.Pr.Penal para a espécie concreta. Princípio da insignificância afastado. Hipótese descriminante não prevista em lei. Índícios e evidências que até aqui demonstram autoria e materialidade, impondo o prosseguimento da persecução penal. Recurso provido. (TJSP; Apelação 0032077-26.2014.8.26.0405; Relator (a): Luis

Soares de Mello; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro: 11/10/2017)

APELAÇÃO MINISTERIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). FUNDAMENTO CARENTE DE AMPARO LEGAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES PARA A SUA EXCEPCIONAL APLICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA PASSÍVEL DE QUESTIONAMENTOS NO CASO CONCRETO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0067939-22.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017)

E mesmo em se admitindo a existência da figura, o que não se faz, ressalta-se, relembre-se que para a aplicação do delito bagatelar, a ocorrência das seguintes circunstâncias é de rigor: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica perpetrada.

Pois bem.

Sendo o agente reincidente, ou mesmo ostentando maus antecedentes, a jurisprudência já assentou pela inaplicabilidade da benesse. É o caso.

Nesta toada:

Apelação. Furto majorado. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Conjunto probatório robusto e coeso. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente majorada em razão dos maus e assim mantida ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Regime inicial equivocado que dispensa reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001790-82.2013.8.26.0060; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 30/03/2019; Data de Registro: 30/03/2019)

Furto - Absolvição sumária - Pequeno valor da res furtiva - Irrelevância - Princípio da insignificância - Falta de previsão legal - Réus reincidentes - Não aplicação - Conduta típica - Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0004380-70.2017.8.26.0196; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019)

Fica prejudicada a aplicação da figura.

A condenação é de rigor e assim formo meu convencimento.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, observo que o condenado ostenta péssimos antecedentes: 0003079-70.2014.8.26.0236, 1500289-05.2021.8.26.0556, 1500849-68.2020.8.26.0236 e 3001074-58.2013.8.26.0236.

Pena inicial em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, depreendo a reincidência específica: 0004932-66.2017.8.26.0509.

O acusado confessou o delito.

Compenso as circunstâncias.

Pena intermediária em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Sem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em tempo. O acusado foi abordado já na rua, a uma distância de um quarteirão do estabelecimento.

Não é demais dizer que houve a efetiva consumação delitiva. Não estão presentes, no nosso caso, as elementares do artigo, 14, II, do Código Penal, afinal o agente, efetivamente inverteu a posse da "res", tirando, da vítima, a disponibilidade do patrimônio, mesmo que por curto espaço do tempo.

Valho-me, aqui, da Teoria da Amotio, consagrada tanto pelo STJ (Súmula 582: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".), como pelo TJSP (Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto – Ameaça configurada – Inviável reconhecimento da forma tentada, pois houve a inversão da posse – Penas adequadas – Regime inicial semiaberto devido - Recurso desprovido. Apelação 0009061-23.2009.8.26.0533)

O valor do dia multa será o mínimo legal.

Em virtude dos péssimos antecedentes e da reincidência (específica), o regime inicial será o fechado.

Pelos mesmos motivos, inaplicáveis os benefícios do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e port tudo o que mais consta nos autos, ACOLHO o pedido ministerial e nos termos do art. 387, do CPP CONDENO WILLIAN CALORI CALABREIZ como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal à pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia multa, o mínimo legal.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixa-laneste momento (AP/MG 470, STF).

Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do CPP, notadamente a ordem pública, afinal, já mostrou, o condenado, não ser respeitador das regras impostas pelo Direito, porquanto é multirreincidente, inclusive específico. Mais, a parte condenada respondeu a todo o processo presa, de modo que seria paradoxal que, após a condenação, obtivesse a liberdade

Neste sentido : Se a Justiça não reputou digno do benefício da liberdade, quandoainda contava ser absolvido, com mais forte razão carecerá o acusado de requisito subjetivodepois de condenado, quando a presunção de inocência terá cedido à de sua culpabilidade.(Habeas Corpus n. 1.156.827-3/0-00 Quinta Câmara Seção Criminal Rel. Des.Carlos Biasotti j. 11-01-08 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE Inadmissibilidade Réu preso,durante o curso do

processo, em virtude de flagrante Inteligência do art. 594 do CPP. Não se pode acenar o direito de apelar solto quem se acha preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante: a norma do art. 594, CPP, não se aplica à situação do réu em custódia cautelar, porque um dos efeitos da sentença condenatória é o da conversão na prisão do sentenciado que nela se encontra. (RT 835/561 TJSP) HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. "FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DAPRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DE PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA - 2209977-42.2016.8.26.0000 HCHABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pela acusada, qual seja, o modus operandi do crime de roubo circunstanciado, demonstrando sua audácia e frieza na suposta prática do delito. STJ - HC: 346128 SP 2015/0323206-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe24/02/2016) Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório. Comunique-se a vítima deste decreto condenatório (artigo 201, §§ 2º e 3º, do CPP). Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados. Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Oportunamente, archive(m)-se.
P.I.C.

Ibitinga, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA